МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2024 оны 11 дугаар сарын 21 № 03/24 Улаанбаатар хот

УВС АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН
ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ХАВСРАН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ О.ОДБАЯР ТАНАА

Увс аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн Сэтгэц-наркологийн тасгийн их эмч Д.Дэнсмаагаас Комисст хандаж ирүүлсэн "...Миний бие 2016 оны 07 дугаар сараас Увс аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгийн Сэтгэц-наркологийн тасгийн их эмчээр ажилд орж, 2022 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэл ажилласан бөгөөд 2022 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс одоог хүртэл жирэмсний болон хүүхэд асрах чөлөөтэй байна. Чөлөөний хугацаанд 2022 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдөр болон 2024 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдөр хүүхэд төрүүлсэн. Бага хүүхэд 6 сартай боловч өөрийн хүсэлтээр үндсэн орон тооны ажилдаа орохоор Нэгдсэн эмнэлгийн захиргаа болон хүний нөөцийн албанд ажилд орох хүсэлт гаргасан боловч Нэгдсэн эмнэлгийн Үйл ажиллагаа эрхэлсэн орлогч дарга О.Одбаяр, Эмчилгээ эрхэлсэн орлогч дарга Б.Нямхүү болон Чанарын албаны дарга Ч.Чимгээ, Хүний нөөцийн ажилтан С.Янжинхорлоо нар нь 2024 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдөр амаар ажилд авахгүй, бичгээр О.Одбаяр нь С.Янжинхорлоод "хүүхэд 1 нас хүртэл хүүхэд асрах чөлөөг нь үргэлжлүүлэх" гэж цохолт хийсэн тул энэхүү асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр танай байгууллагад хандаж байна..." гэх гомдлын мөрөөр холбогдох ажилтан, албан тушаалтнаас тайлбар авах, баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх зэрэг аргачлалаар шалгах ажиллагаа явуулсан бөгөөд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Нэгдсэн эмнэлгийн даргын үүргийг хавсран гүйцэтгэгч О.Одбаяр Комисст "Нэгдсэн эмнэлгийн хөдөлмөрийн дотоод журмын дагуу би Д.Дэнсмааг хүүхдээ 1 нас хүрсний дараа ажилдаа орох талаар өөрт нь хэлсэн боловч, танайд гомдол гаргасан юм байна. Д.Дэнсмаагийн оронд Б.Саруултуяа гээд эмчийг түр авч ажиллуулж байгаа. Д.Дэнсмааг одоо ажилд авах гэхээр нэгдүгээрт, хөдөлмөрийн дотоод журмын заалт зөрчигдөнө, хоёрдугаарт, Сэтгэцийн эмч нь ажлын 7 цаг ажилладаг онцлогтой. Д.Дэнсмаа хүсэлт дээрээ дахин 1 цагийг богиносгож өгөхийг хүссэн, ингэхээр өдөрт ажлын 6 цаг ажиллана гэсэн үг. Амбулаторит 6 цаг ажиллахаар иргэд, үйлчлүүлэгчдийн эрх яах вэ?. Тэд үүнийг ойлгохгүй, ажлын 8 цагт өвчтөн үзэж байх ёстой гэж шаардана шүү дээ" гэх тайлбарыг өгсөн болно.

2. Нэгдсэн эмнэлгийн Сэтгэц-наркологийн эмчлэгч эмчээр Д.Дэнсмааг ажиллуулах хөдөлмөрийн гэрээг 2019 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдөр байгуулсан байх бөгөөд Нэгдсэн эмнэлгийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Д.Доржготовын 2022 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдрийн Б/471 дугаартай тушаалаар Б.Саруултуяаг Д.Дэнсмаагийн жирэмсний болон хүүхэд асрах чөлөөтэй байх хугацаанд түр томилсон байна.

3. Увс аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Д.Доржготовын 2023 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/26 дугаар тушаалаар баталсан Хөдөлмөрийн дотоод журмын 9.4.9-д "Төрсний дараа 1 нас, хүсвэл 2 нас хүртэл хүүхдээ асарсан ажилтан даргын тушаалаар ажилд орно. Байгууллагын ажлын шаардлагаар зөвшилцсөн нөхцөлд хугацаа харгалзахгүй." гэж заасан хэдий ч, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 139 дүгээр зүйлийн 139.2 дахь хэсэгт "Хүүхэд асрах чөлөө нь дууссан, эсхүл дуусаагүй боловч ажилтан хүсэлт гаргасан бол ажил олгогч түүнийг ажлын байранд нь үргэлжлүүлэн ажиллуулах үүрэгтэй бөгөөд хэрэв орон тоо нь хасагдсан, ажилтны тоог цөөрүүлсэн бол адил чанарын өөр ажлын байранд ажиллуулна" гэж заажээ.

150060077

4. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 2 дугаар зүйлийн 2.3, 2.5 дахь хэсэгт тус тус заасны дагуу байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам нь Хөдөлмөрийн хуультай нийцсэн байх ёстой бөгөөд хөдөлмөрийн эрх зүйн хэм хэмжээ тогтоосон актууд хоорондоо зөрчилдвөл ажилтанд илүү таатай нөхцөлийг олгосон зохицуулалтыг хэрэглэнэ.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд дараах шаардлагыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Увс аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн Хөдөлмөрийн дотоод журмын 9.4.9 дэх хэсэг нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 139 дүгээр зүйлийн 139.2 дахь хэсэгтэй зөрчилдөж, ажилтны хөдөлмөрлөх эрхийг дордуулсан байх тул уг заалтыг өөрчлөн, хуулийн заалттай нийцүүлэн боловсронгуй болгох;

2. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 139 дүгээр зүйлийн 139.2 дахь хэсэгт заасны дагуу Увс аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн Сэтгэц-наркологийн тасгийн их эмч Д.Дэнсмааг нэн даруй урьд эрхэлж байсан ажлын байранд нь үргэлжлүүлэн ажиллуулах;

3. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 85 дугаар зүйлийн 85.2 дахь хэсэг, 136 дугаар зүйлийн 136.1 дэх хэсэг, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2023 оны А/221 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан жагсаалтын 4.28 дахь хэсгийн 1160-д тус тус заасны дагуу Сэтгэц-наркологийн тасгийн их эмч Д.Дэнсмааг богиносгосон цагаар ажиллуулах;

4. Цаашид хөдөлмөрийн аливаа харилцаанд Хөдөлмөрийн тухай хуулийн зохицуулалтыг чанд баримтлах, байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээг Хөдөлмөрийн хуультай нийцэж байгаа эсэхэд дүн шинжилгээ хийж нийцүүлэх арга хэмжээ авах, ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрхийг дордуулсан дүрэм, журам батлан мөрдүүлэхгүй байхад анхаарч ажиллах.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасны дагуу Шаардлагын дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, биелэлтийн талаар нотлох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг: Гомдол гаргагчид

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ